

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3045/2543

นาง เพื่อน นามกระจ่าย
นางสาว ผิน นามกระจ่าย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 23

คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ มิได้อ้างเหตุของตัวผู้ร้องเอง แต่อ้างเหตุ
ของทนายความที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันเพราะเพิ่งได้รับมอบหมายจากผู้ร้อง
และจะต้องตามประเด็นไปว่าความที่ศาลอื่น มิใช่เป็นการขอขยายระยะเวลาโดยอ้าง
เหตุว่ามีพฤติการณ์พิเศษตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 แต่
เป็นการขออนุญาตให้ศาลชั้นต้นใช้อำนาจทั่วไปตามกฎหมาย จึงเป็นดุลพินิจที่จะ
พิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทอ้างว่าผู้ร้องได้
มาโดยการครอบครองปรปักษ์ ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นได้สวนพยานแล้วมี
คำสั่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2541 ให้ยกคำร้องขอ ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2541 ผู้
ร้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์โดยอ้างเหตุว่าผู้ร้องเพิ่งตัดสินใจมอบหมาย
ให้ทนายความทำคำฟ้องอุทธรณ์ให้แก่ผู้ร้อง ประกอบกับทนายความจะต้องตาม
ประเด็นไปว่าความที่ศาลอาญาธนบุรี จึงไม่สามารถทำคำฟ้องอุทธรณ์ได้ทัน ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลตัดสินวันที่ 11 กันยายน 2541 คู่ความมีสิทธิขอขยายระยะ

เวลาอุทธรณ์ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2541 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนสิ้นวันอุทธรณ์เมื่อผู้ร้องมาขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์วันนี้ จึงพ้นกำหนดที่จะขอได้ ประกอบกับตามคำร้องไม่ปรากฏพฤติการณ์พิเศษ จึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พินาศหายีน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคำร้องต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า สมควรอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์แก่ผู้ร้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามสำนวนว่าทนายผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ในวันครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ โดยอ้างว่าผู้ร้องเพิ่งตัดสินใจมอบให้ทนายความทำคำฟ้องอุทธรณ์ต่อไปในวันนี้แต่ทนายไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันในวันนี้เพราะจะต้องตามประเด็นไปว่าความที่ศาลอาญาธนบุรี ขอขยายเวลาอุทธรณ์ไปอีก 10 วัน เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ร้องและเพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์แห่งคดี เห็นว่า คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ มิได้อ้างเหตุของตัวผู้ร้องเอง แต่อ้างเหตุของทนายความที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันเพราะทนายความเพิ่งได้รับมอบหมายจากผู้ร้องและจะต้องตามประเด็นไปว่าความที่ศาลอื่นลักษณะคำร้องเห็นได้ชัดแจ้งว่ามีใช่เป็นการขอขยายระยะเวลาโดยอ้างเหตุว่า มีพฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 แต่เป็นการขออนุญาตให้ศาลชั้นต้นใช้อำนาจทั่วไปตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ศาลจะใช้อำนาจทั่วไปดังกล่าว จึงเป็นดุลพินิจที่จะพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป กล่าวเฉพาะคดีนี้แล้ว เห็นว่าผู้ร้องเพิ่งขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็นครั้งแรก และขอเวลาเพียง 10 วัน ศาลฎีกาเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สมควรอนุญาตขยายระยะเวลายื่น

อุทธรณ์ให้ตามคำร้อง ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ร้อง 10 วัน นับ
ตั้งแต่ฟังคำพิพากษานี้

(บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ-วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>